

LEI DE TORTURA

Nesta aula, será trabalhada a Lei 9.455, a famosa Lei de Tortura. Serão estudados todos os detalhes dessa lei, e o que cai na sua prova. É importante, quando se estuda algum ato normativo, procurar algo na CF que é aplicável no seu objeto de estudo. Então, a primeira coisa a se ler neste caso é o artigo 5º.

Disposições Constitucionais

Art. 5º

III – ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;

XLIII – a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da **tortura**, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;

Obs.: pode-se ver um direito fundamental que marca esse estado democrático de direito. Antes da CF/88, existia um regime de exceção, de ditadura militar, na qual aconteceu muita prática de tortura por agentes do Estado. Então a primeira coisa que surgiu com essa CF foi o compromisso dessa nova ordem constitucional, e não mais aceitar nenhuma prática de tortura.

3TH (tortura, tráfico, terrorismo e hediondos)

Os 3T são crimes equiparados a hediondos, ou seja, tortura não é crime hediondo, apenas equiparado.

Na Lei de Crimes Hediondos (8.072/90) é dito que, para crimes hediondos e equiparados a hediondos, não cabe indulto (além de insuscetíveis de graça ou anistia), mas a CF não fala nada sobre indulto. De acordo com o STF, essa parte não é inconstitucional, porque a graça e o indulto estão dentro do chamado "poder de graça" do Presidente da República.



5m

ANOTAÇÕES

Existem algumas modalidades de tortura, que serão estudadas uma por uma. O que distingue cada uma dessas modalidades é justamente o especial fim de agir, o dolo específico. Então, de acordo com o dolo que move o agente ativo, essa tortura é qualificada em uma categoria, uma classificação.

Tortura-Prova

Art. 1º Constitui crime de tortura:

I – constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental: (elemento em comum em todas as modalidades de tortura)

a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa;

Pena – reclusão, de dois a oito anos.

- Tortura probatória, persecutória, institucional ou inquisitorial;
- Natureza da informação; já que é um crime comum, a informação não precisa necessariamente ser pública.
- Crime próprio ou comum? É um crime comum, ou seja, pode ser praticado por qualquer pessoa.
- Cabe tentativa? Tem total relação com o momento consumativo. Pode haver a tentativa, mas sem conseguir a finalidade desejada.
- Momento consumativo? É quando a efetiva causação do sofrimento físico ou mental.



10m

Tortura-Prova e a Lei n. 13.869/2019 (abusatoriedade)

Art. 13. Constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a:

III – produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro:

Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, sem prejuízo da pena cominada à violência.



15m

Obs.: a tortura absorve crimes menos graves, logo o crime de tortura vai absorver o crime de abusatoriedade.

ANOTAÇÕES

Tortura para a prática de crime

Art. 1º Constitui crime de tortura:

I – constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental:

b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, (o que muda nessa modalidade é o dolo específico, a finalidade)

Pena – reclusão, de dois a oito anos.

- E para a prática de contravenção? Não vai ser crime de tortura, já que a tortura é para a prática de crime.
- Concurso material - Exemplo: J. está torturando Francisca, dizendo que, se ela não matar Márcio, J. matará o filho dela. Neste caso, J. está constrangendo mediante uma grave ameaça, causando um sofrimento mental. É uma tortura criminosa. O sujeito vai responder pela tortura em concurso material com o crime de homicídio.
- Coação irresistível - baseado no exemplo acima, se houver a chamada coação moral irresistível, que elimina a culpabilidade.
- Consumação - acontece com a efetiva causação, quando acontece o sofrimento físico ou mental.



20m

Tortura Discriminatória

Art. 1º Constitui crime de tortura:

I – constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental:

c) em razão de discriminação racial ou religiosa; (toRtuRa)

Pena – reclusão, de dois a oito anos.

Obs.: cuidado para não confundir com a recente decisão do STF com relação ao crime de homofobia e transfobia, que não foi decidido com base na Lei de Tortura, mas na Lei n. 7.716/1989, aplicando-se o artigo 20, considerando que a discriminação por motivo de homossexualismo ou transsexualismo, passa a ser crime no Brasil.

ANOTAÇÕES

Algumas Observações

- Tentativa (é possível quando não se consegue causar o sofrimento físico ou mental).
- Ação Penal (sempre será pública incondicionada).
- Competência (de acordo com a situação).
- *Justiça Comum (Estadual/Federal); Justiça Militar (13.491/2017); Resultado Agravador em outro local; Conexão entre Tortura e Homicídio Doloso* (crime de tortura que foi realizado, e depois em outro contexto o sujeito ativo resolve matar a pessoa para encobrir o que fez).
- Absorção de crimes menos graves (como abusatoriedade, lesões leves).
- Reclusão de 2 a 8 anos.
- Exame de corpo de delito é imprescindível?! Não é imprescindível. É importante, mas muitas vezes a tortura não deixa vestígios, e tem também a tortura psicológica, que não deixa vestígios físicos.



25m

Informativo n. 436 do STJ

COMPETÊNCIA. TORTURA. PM. PF.

In casu, o indiciado foi preso em flagrante pela suposta prática de crime de roubo e, em depoimento, alegou ter sido torturado para que confessasse os fatos a ele imputados. Feito o exame de corpo de delito, comprovaram-se as lesões corporais supostamente praticadas por policiais militares na dependência de delegacia da Polícia Federal. Esses fatos denotariam indícios de crime de tortura. Noticiam os autos que, no momento do recebimento da notícia do suposto delito de roubo, os policiais militares estavam em diligência de apoio a policiais federais. Daí o juizado especial criminal, ao acolher parecer do MP estadual, remeteu os autos à Justiça Federal de Subseção Judiciária. Por sua vez, o juízo federal de vara única, ao receber os autos, suscitou o conflito de competência ao considerar que os policiais federais não participaram do suposto ato de tortura. Para o Min. Relator, com base na doutrina, o crime de tortura é comum, porém se firma a competência conforme o lugar em que for cometido.

Assim, se o suspeito é, em tese, torturado em uma delegacia da Polícia Federal, deve a Justiça Federal apurar o débito. Destaca, ainda, que a Lei n. 9.455/1997 **tipifica também a conduta omissiva daqueles que possuem o dever de evitar a conduta criminosa (art. 1º,**



30m

ANOTAÇÕES

I, a, § 2º, da citada lei). Quanto à materialidade e autoria do suposto crime de tortura, embora não haja, nos autos, informações de que os policiais federais teriam participado ativamente do crime de tortura, os fatos, em tese, foram praticados no interior de delegacia da Polícia Federal, o que, segundo o Min. Relator, atrai a competência da Justiça Federal nos termos do art. 109, IV, da CF/1988. Nesse contexto, a Seção conheceu do conflito para declarar competente o juízo federal suscitante. CC 102.714-GO, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 26/5/2010.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Diego Fontes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
